



PUTUSAN

Nomor 5684 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HANDRI SUSWOYO, bertempat tinggal di Jalan Campagaya, Nomor 6, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel B. Paembonan, S.H., MH dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Samuel B. Paembonan, SH., MH., & Yohanis Budi TM, S.H., beralamat Kompleks Perumahan Hamzy Blok T2/11, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **MUH. RAMLAN HARAHAH bin HARAHAH**, bertempat tinggal di BTN Aura, Blok B.3, Nomor 15, RT 001, RW 002, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. **ST ROSADA HARAHAH**;

3. **AGUS SALIM HARAHAH bin HARAHAH**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Poros Malino, Nomor 204, RT 001, RW 007, Kelurahan Tompobalang, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Mahmud S.H., Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum Erwin Mahmud & *Partners*, beralamat di Anggrek Raya, Blok H1, Nomor 16-18, Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 5684 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah bangunan yang terletak di Jalan Poros Malino, Nomor 204, RT 001, RW 007, Kelurahan Tompobalang, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 351, Desa Sungguminasa, Gambar Situasi tanggal 20-1-1979, Nomor 31/1979, seluas 690 m² atas nama Handri Siswoyo, dengan batas batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya Poros Malino,
 - Timur berbatasan dengan Rumah Dg. Tonji,
 - Selatan berbatasan dengan Kompleks Perumahan Bumi Batara Goa,
 - Barat berbatasan dengan Kantor DPC PKS Kabupaten Gowa,Adalah milik sah dari Penggugat Pengosongan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat memasuki tanah bangunan Jalan Poros Malino, Nomor 204, RT 001, RW 007, Kelurahan Tompobalang, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 351, Desa Sungguminasa, Gambar Situasi tanggal 20-1-1979, Nomor 31/1979, seluas 690 m² atas nama Handri Siswoyo, setelah dilakukan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 16 Januari 2019 adalah perbuatan melawan hukum, melawan hak dan beritikad buruk dan merugikan Penggugat pengosongan;
4. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verset, banding dan kasasi;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan atau pihak ketiga lainnya untuk menyerahkan tanah bangunan objek sengketa

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 5684 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tanah/bangunan) yang terletak Jalan Poros Malino, Nomor 204, RT 001, RW 007, Kelurahan Tompobalang, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 351 Desa Sungguminasa, Gambar Situasi tanggal 20-1-1979, Nomor 31/1979, seluas 690 m² atas nama Handri Siswoyo kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun, kalau perlu dengan bantuan kepolisian;

6. Menghukum Tergugat I untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat I dan II dan III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus:
Kerugian Materiil: Rp478.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah),
Kerugian Immateriil: karena tidak dapat menikmati tanah/bangunan milik sendiri diperkirakan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan keuntungan jika disewakan minimum Rp50.000.000,00/tahun sehingga total selama 10 tahun Rp500.000.000,00 lima ratus juta rupiah (Rp50.000.000,00 x 10 tahun);
8. Menghukum pula Tergugat I, II, III untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, per hari keterlambatan penyerahan objek sengketa sebesar Rp1.000.000,00/hari (satu juta rupiah per hari) terhitung sejak perkara mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai dengan penyerahan objek sengketa kepada Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan maka tanah/bangunan yang ditempati Muh. Ramlan Harahap bin Harahap yang terletak di BTN Aura, Blok B.3, Nomor 15, RT 001/RW 002, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dan terhadap objek sengketa;
10. Menghukum pula Tergugat I atau pihak ketiga lainnya untuk menyerahkan tanah bangunan yang terletak di BTN Aura, Blok B.3, Nomor 15, RT 001, RW 002, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, jika tidak melakukan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 5684 K/Pdt/2024



pembayaran kerugian materil dan atau immateriil dan atau pembayaran keterlambatan pengembalian objek sengketa ke Penggugat dalam keadaan kosong sempurna, tanpa syarat apapun dan karena itupula putusan ini sekaligus dapat digunakan sebagai bukti peralihan hak atas tanah tersebut oleh Penggugat;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Sgm, tanggal 17 April 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat berupa eksepsi gugatan Penggugat *plurium litis consortium* (kurang pihak);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 192/Pdt/2024/PT MKS, tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Juni 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 192/Pdt/2024/PT MKS *juncto* Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Sgm yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Memori Kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tersebut;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Juni 2024, Nomor 192/Pdt/2024/PT MKS, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 17 April 2024, Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Sgm;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pengosongan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya kasasi secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 Juli 2024 dan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 5684 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori kasasi tanggal 7 Agustus 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang tidak terima gugatan Penggugat, telah salah dalam menerapkan hukum, maka putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah milik Pengugat/Pemohon Kasasi yang diperoleh dari membeli lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL), atas permohonan dari PT Bank Tabungan Negara;
- Bahwa objek sengketa awalnya milik H. Moch Noor Harahap yang dijadikan agunan kredit melalui Perjanjian Kredit Griya Multi dengan PT Bank Tabungan Negara yang oleh karena debitur wanprestasi maka agunan dijual lelang guna memenuhi kewajiban debitur kepada PT Bank Tabungan Negara;
- Bahwa Penggugat sebagai pembeli lelang harus dilindungi sebagai pembeli yang beritikad baik dan untuk eksekusi objek sengketa telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 16 Januari 2019, Nomor 04/Eks.HT/2013/PN Sgm, namun Para Tergugat kembali memasuki objek sengketa dan melakukan gugatan kepada Penggugat, namun gugatan-gugatan tersebut ada yang dinyatakan gugur dan dinyatakan tidak dapat diterima dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Karena objek sengketa adalah milik Penggugat dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka tindakan Para Tergugat yang kembali memasuki objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HANDRI SUSWOYO dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 192/Pdt/2024/PT MKS, tanggal 27 Juni 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Sgm, tanggal 17 April 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 5684 K/Pdt/2024



sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HANDRI SUSWOYO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 192/Pdt/2024/PT MKS, tanggal 27 Juni 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Sgm, tanggal 17 April 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah bangunan yang terletak di Jalan Poros Malino, Nomor 204, RT 001, RW 007, Kelurahan Tompobalang, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 351, Desa Sungguminasa, Gambar Situasi tanggal 20-1-1979, Nomor 31/1979, seluas 690 m² atas nama Handri Siswoyo, dengan batas batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya Poros Malino,
 - Timur berbatasan dengan Rumah Dg. Tonji,
 - Selatan berbatasan dengan Kompleks Perumahan Bumi Batara Goa,
 - Barat berbatasan dengan Kantor DPC PKS Kabupaten Gowa;adalah milik sah dari Penggugat Pengosongan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbutan Para Tergugat memasuki tanah bangunan Jalan Poros Malino, Nomor 204, RT 001, RW 007, Kelurahan Tompobalang, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 5684 K/Pdt/2024



Sulawesi Selatan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 351, Desa Sungguminasa, Gambar Situasi tanggal 20-1-1979, Nomor 31/1979, seluas 690 m² atas nama Handri Siswoyo, setelah dilakukan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 16 Januari 2019 adalah perbuatan melawan hukum, melawan hak dan beritikad buruk dan merugikan Penggugat pengosongan;

4. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verset, banding dan kasasi;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan atau pihak ketiga lainnya untuk menyerahkan tanah bangunan objek sengketa (tanah/bangunan) yang terletak Jalan Poros Malino, Nomor 204, RT 001, RW 007, Kelurahan Tompobalang, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 351 Desa Sungguminasa, Gambar Situasi tanggal 20-1-1979, Nomor 31/1979, seluas 690 m² atas nama Handri Siswoyo kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun, kalau perlu dengan bantuan kepolisian;
6. Menghukum Tergugat I untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat I dan II dan III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus:
Kerugian Materiil: Rp478.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah),
Kerugian Immateriil: karena tidak dapat menikmati tanah/bangunan milik sendiri diperkirakan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan keuntungan jika disewakan minimum Rp50.000.000,00/tahun sehingga total selama 10 tahun Rp500.000.000,00 lima ratus juta rupiah (Rp50.000.000,00 x 10 tahun);
8. Menghukum pula Tergugat I, II, III untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, per hari keterlambatan penyerahan objek sengketa sebesar Rp500.000,00/hari (lima ratus ribu rupiah per hari) terhitung sejak perkara mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai dengan penyerahan objek sengketa kepada Penggugat;



9. Menghukum pula Tergugat I atau pihak ketiga lainnya untuk menyerahkan tanah bangunan yang terletak di BTN Aura, Blok B.3, Nomor 15, RT 001, RW 002, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, jika tidak melakukan pembayaran kerugian materil dan atau immateriil dan atau pembayaran keterlambatan pengembalian objek sengketa ke Penggugat dalam keadaan kosong sempurna, tanpa syarat apapun dan karena itupula putusan ini sekaligus dapat digunakan sebagai bukti peralihan hak atas tanah tersebut oleh Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 5684 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 5684 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)